

1500419-56.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, não se pode confundir-lo com a coautoria. O delito de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) exige demonstração de liame subjetivo e vínculo associativo entre os agentes, bem como a estabilidade e a permanência da associação, não sendo suficiente que os acusados apenas estejam juntos na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500419-56.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500419-56.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216447/2021 - DEL.POL.PORTO

FELIZ, 19540790 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 461/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2216447 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON CLAYTON MARTINS e outro

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

EDERSON CLAYTON MARTINS e LÍLIAN DE FÁTIMA COSTA foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, majorados na forma do art. 40, inciso VI, e 12 da Lei 10.826/03, porque desde data incerta até, pelo menos, 10 de agosto de 2021, em diversos locais, inclusive na rua Antônio Pimenta de Almeida, 58, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei . 11.343/06 (tráfico de drogas), prática essa que envolvia o adolescente Luiz Otavio de Carvalho Danieluk. Em 10 de agosto de 2021, durante o período da tarde, provavelmente por volta das 17h55, na rua Antônio Pimenta de Almeida, altura do número 58, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, EDERSON CLAYTON MARTINS e o

adolescente Luiz Otavio de Carvalho Danieluk traziam consigo, para fins de traficância, 12 porções de maconha, e 35 porções de cocaína (sendo que EDERSON estava com sete porções de maconha e dezesseis porções de cocaína, ao passo que o adolescente estava com cinco porções de maconha e dezenove porções de cocaína), conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 232/235, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, prática essa que envolvia adolescente. Nas mesmas condições de tempo e local, os réus e o adolescente tinham em depósito, para fins de traficância, 213 porções de cocaína (sendo que cento e oitenta e oito porções estavam com LÍLIAN, em relação às quais ela tentou se desfazer no vaso sanitário, e vinte e cinco porções estavam sobre o console de um veículo VW Golf dos denunciados) e um tijolo de maconha, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 232/235, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, prática essa que envolvia adolescente. Os réus também possuíam munição de uso permitido (a saber, um cartucho intacto calibre 38), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na dependência de suas residências.

Recebida a denúncia (fls. 315/316), os réus foram citados (fls. 394/395) e apresentaram defesa escrita (fls. 330/351). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 360/361). Realizou-se a instrução, com oitiva de testemunhas e interrogatórios (fls. 413/414).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa preliminarmente a inépcia da denúncia e no mérito absolvição por insuficiência de provas e que seja aplicado o princípio da insignificância ou bagatela quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Relatados, decido.

Rejeito a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que os fatos foram devidamente descritos, permitindo o exercício da ampla defesa aos acusados, preenchendo, ainda, os demais requisitos legais de admissibilidade.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 232/235, que apresentou resultado positivo para 248 porções de cocaína, com peso líquido total de 91,55 gramas; 1 tijolo acondicionado em segmento plástico incolor vedado por fita adesiva amarelada e 12 porções de maconha em segmentos plásticos, com peso líquido total de 646,18 gramas, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga. O réu Ederson Clayton Martins confessou a posse das drogas apreendidas e sua finalidade de tráfico, mas disse que a corré Lilian não teve participação e nem dispensou droga no vaso sanitário; que o menor nunca vendeu drogas com ele e que a munição apreendida não era sua, que foi encontrada por ele dentro de um carro que limpou em seu lava-rápido.

A ré Lilian de Fátima Costa disse que não sabia sobre a venda de drogas; que a munição foi encontrada dentro de um aspirador do lava-rápido; que não sabia onde a droga estava armazenada e entrou no local apenas para pegar sua bolsa e que na residência não tinha nenhuma arma de fogo.

As testemunhas Willian Donizetti da Silva e William Xavier Oliveira, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento e receberam uma denúncia anônima de que em um lava-rápido ali próximo estaria ocorrendo o tráfico de drogas; que no local abordaram dois indivíduos e localizam com eles entorpecentes, maconha e cocaína, e mais uma quantia em dinheiro; que uma mulher apareceu na porta da residência e, quando viu que os dois estavam sendo abordados, entrou correndo na residência ao fundo do lava-rápido; que ao ser abordada, estava com um saco transparente, jogando-o para dentro do vaso sanitário e tentando dar a descarga; que se tratava de diversas porções de cocaína embaladas em papelotes; que ela conseguiu dispensar uma parte, porém conseguiram recuperar uma quantia; que na residência também encontraram, em cima de um guarda-roupas, um tablete de maconha; que em um veículo que estava no local foi localizada uma munição de calibre 38 e mais algumas porções de cocaína embaladas da mesma forma das que estavam no

interior da residência; que também localizaram outros apetrechos dentro da residência, como plástico filme, balança e celulares, coisas típicas do tráfico de drogas.

O testemunho dos policiais militares merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar os acusados. Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição. Os policiais individualizaram as condutas atribuídas aos réus, no tocante a drogas e munição com eles apreendidas, além do envolvimento com adolescente nos fatos.

As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal. A par da confissão do acusado quanto a finalidade de comercialização, havia mais de uma variedade de drogas (cocaína, maconha); era expressiva a quantidade de drogas apreendidas (248 porções de cocaína, com peso líquido total de 91,55 gramas; 01 tijolo e 12 porções de maconha em segmentos plásticos, com peso líquido total de 646,18 gramas); a droga estava separada em porções próprias para a comercialização; a abordagem foi precedida de denúncia anônima, identificado pelas características fornecidas, como estando a praticar comércio de drogas no local; o réu foi preso em flagrante na companhia de um adolescente que também estava com entorpecentes; o réu tinha consigo uma quantidade menor de porções enquanto mantinha uma quantidade maior escondida nas imediações - sua residência, atitude típica de quem pretende se prevenir simulando de finalidade de uso próprio no caso de abordagem, bem como tinham os réus em sua residência diversos objetos relacionados ao exercício habitual de traficância de drogas (rádio transmissor com sua base e de duas balanças de precisão).

Além disso, apesar a ré Lilian negar o conhecimento da existência de substâncias entorpecentes em sua residência, ela foi flagrada pelos policiais tentando, sem sucesso, dispensá-las no vaso sanitário, o que demonstra o seu conhecimento e efetiva participação.

Houve quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos e, pelos diálogos extraídos, é possível concluir também a habitualidade da prática de traficância de drogas (fls. 258/285).

Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, não se pode confundir-lo com a coautoria. O delito de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) exige demonstração de liame subjetivo e vínculo associativo entre os agentes, bem como a estabilidade e a permanência da associação, não sendo suficiente que os acusados apenas estejam juntos na mesma empreitada criminosa em associação eventual (STJ - HC 261.468/SP). No presente caso esses requisitos não foram comprovados e a denúncia menciona apenas genericamente que os réus se associaram para o tráfico no período até a data do crime, sem, contudo, especificar as suas condutas.

Considera-se, portanto, comprovada a autoria dos réus em relação ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas.

Também foram encontradas cinco porções de maconha e dezenove porções de cocaína em poder do adolescente Luiz Otavio de Carvalho Danieluk, que estava junto com o réu Ederson no momento do flagrante, configurando-se a causa especial de aumento da pena.

Quanto à posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), a conduta é atípica, pois cuida-se de uma única munição de uso permitido (um cartucho intacto calibre 38) não chegando a representar uma ameaça significativa ao bem jurídico tutelado pela norma. Nesse sentido:

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. A posse de apenas 01 cartucho, sem arma de fogo apta a detoná-lo, enseja a absolvição por atipicidade da conduta, como decidido em 1º Grau. Apelo ministerial desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501274-04.2019.8.26.0601; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Socorro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Apelação criminal - Posse irregular de munições de uso permitido - Munições apreendidas sem arma de fogo - Ausência de ofensa à incolumidade pública no caso

concreto - Atipicidade material da conduta - RECURSO DA DEFESA PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501869-90.2019.8.26.0572; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) Impõe-se assim a condenação tão somente no crime de tráfico de drogas, majorado na forma do art. 40, inciso VI, da Lei Federal 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Os réus são primários e não registram antecedentes criminais (fls. 44/49).

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho a pena-base inalterada na segunda fase, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, desconsiderando a confissão espontânea do réu Ederson, pois "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, considerando que a prática de crime envolveu um adolescente, aumento a pena de 1/6, nos termos do artigo 40, VI, Lei 11.343/06, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Deixo de reconhecer o tráfico privilegiado por não se tratarem de traficantes ocasionais, o que é indicado pela grande quantidade e variedade de drogas encontradas em poder dos acusados, inclusive cocaína, de elevado poder vulnerante.

A quantidade da pena aplicada e a primariedade dos réus determinam o cumprimento inicial no regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR os acusados EDERSON CLAYTON MARTINS e LÍLIAN DE FÁTIMA COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento, ambos como incursos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), e ABSOLVÊ-LOS, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Após o trânsito e julgado, expeçam-se mandados de prisão.

Lancem-se-lhes os nomes no Rol dos Culpados.

Imponho-lhes o pagamento das custas, no valor de 100 (cem) UFESPs, conforme Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, § 9º, alínea "a".

Considerando que o veículo, os celulares, balanças e rádios comunicadores utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, oriundo da mercancia ilícita, além dos apetrechos apreendidos a fls. 29/30 foram utilizados para a prática do crime definido na Lei de Drogas, e que o dinheiro, ali apreendido, apreendido constitui produto do crime, com fundamento nos artigos 63 Lei nº 10.826/03 e 91, II, "b", do Código Penal, decreto o perdimento, em favor da União.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 04 de julho de 2022.

JORGE PANSERINI - Juiz de Direito